

(53)

MOHAMAD FAIZAL BIN ABU BAKAR PERMALU
MEENA BINTI ABU BAKAR PERMALU
lawan

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel) , Pada 22 September 2020/4 Safar 1441H

Kes Mal No. 10000-043-0123-2017 & 10000-043-0122-2017

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : *Encik Ab Kadir bin Ismail daripada Tetuan Ab Kadir Ismail.*

Pegum Syarie Responden : *Puan Munirah binti Aminuddin dan ~~padai~~ Bahagian Undang-undang, MAIS*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu 1 Mohamad Faizal Bin Abu Bakar Permalu dan Perayu 2 Meena Binti Abu Bakar Permalu telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah ini kerana tidak berpuas hati terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang diputuskan pada 24/10/2017 yang menolak tuntutan Perayu 1 dan Perayu 2 dalam kes Mal No. 10400-043-0205-2013 dan 10400-043-0206-2013.



Fakta Kes

[2] Perayu 1 dan Perayu 2 telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa mereka bukan lagi Islam berdasarkan Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[3] Responden adalah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sebuah badan induk yang bertanggungjawab dalam memastikan akidah umat Islam khususnya di Selangor terpelihara.

[4] Perayu 1 telah dilahirkan pada 6/12/1985, manakala Perayu 2 dilahirkan pada 18/1/1989 di Baling, Kedah. Bapa Perayu 1 dan Perayu 2 bernama Abu Bakar Permalu bin Abdullah dan ibunya Azizah a/p Abd Rahman. Bapa dan ibu Perayu 1 dan Perayu 2 berbangsa India dan beragama Islam. Bapa Perayu 1 dan Perayu 2 memeluk Islam pada 28/12/1985 kerana ingin berkahwin dengan ibunya yang beragama Islam.

[5] Kes ini telah dibicarakan dengan Perayu 1 dan Perayu 2 memberi keterangan dan mengemukakan 2 orang saksi iaitu bapa mereka iaitu Abu Bakar Permalu bin Abdullah dan Abd Rani bin Abdullah Sani kawan kepada bapa Perayu 1 dan Perayu 2. Manakala Responden telah mengemukakan 2 orang saksi iaitu Ishak bin Jaafar meupakan Penolong Pegawai Pendaftaran di Jabatan Pendaftaran Negara, Putajaya dan Mohd Hafiz Ng bin Abdullah, Pembantu Hal Ehwal Agama di Jabatan Agama Islam Perak.

[6] Mahkamah bicara telah memberi penghakiman menolak permohonan Perayu 1 dan Perayu 2 pada 24/10/2017 setelah mendengar keterangan kedua-dua belah pihak, saksi-saksi dan hujahan pihak-pihak.

[7] Perayu 1 dan Perayu 2 tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 26/10/2017 merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan tersebut dan alasan rayuan bertarikh 20/3/2018 dengan mengemukakan tiga (3) alasan rayuan sepertimana di muka surat 173-175 Rekod Rayuan seperti berikut:-

- a. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan kurang meneliti keterangan Perayu 1 dan Perayu 2 dan saksi-saksi yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu 1 dan Perayu 2 sejak dari baligh adalah bukan beragama Islam, khususnya percaya, beramal dan menganut ajaran hindu sehingga ke tarikh ini. Adalah mustahil untuk seorang memberi bukti kukuh kehidupannya di segi agama yang dianutinya dari lahir sehingga ke tarikh di sini.
- b. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang seksyen 61 (3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagai permohonan untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad. Peruntukan undang-undang tersebut adalah untuk kes mal dan bukan kes jenayah.
- c. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagai neraca penentuan sempurnanya Islam Perayu 1 dan Perayu 2 sedangkan

seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu. Sempurnanya Islam seseorang itu adalah apabila dia percaya kepada Allah, beriman denganNya dan seterusnya taat mengamal segala ajaranNya sepanjang masa kehidupannya. Pada semua material Perayu 1 dan Perayu 2 bersumpah dia percaya san mengamal agama hindu.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[8] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Rekod Rayuan Tambahan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami berpendapat terdapat dua (2) isu yang perlu kami ulas dan putuskan dalam rayuan ini iaitu :-

- i. Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu 1 dan Perayu 2 adalah seorang Islam berdasarkan Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003].
- ii. Sama ada Perayu 1 dan Perayu 2 mempunyai bukti-bukti dan keterangan yang mencukupi menunjukkan Perayu 1 dan Perayu 2 telah tidak lagi beragama Islam.

Isu Pertama: Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu 1 dan Perayu 2 adalah seorang Islam berdasarkan Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003]

9] Perayu 1 dan Perayu 2 menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebagai neraca penentuan sempurnanya Islam Perayu 1 dan Perayu 2 sedangkan seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu. Sempurnanya Islam seseorang itu adalah apabila dia percaya kepada Allah, beriman denganNya dan seterusnya taat mengamal segala ajaranNya sepanjang masa kehidupannya. Pada semua material Perayu 1 dan Perayu 2 bersumpah dia percaya dan mengamalkan agama hindu.

[10] Oleh itu, Perayu 1 dan Perayu 2 menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah tersalah dalam menyatakan Perayu 1 dan Perayu 2 adalah seorang Islam yang sempurna sedangkan tiada catatan dalam perbicaraan yang menyatakan bahawa Perayu 1 dan Perayu 2 ada mengucapkan dua kalimah syahadah dan tidak pernah patuhi rukun syahadah.

[11] Kami telah merujuk dan meneliti nota keterangan, Rekod Rayuan Tambahan dan juga ekshibit-ekshibit dokumentar Rekod Rayuan Tambahan dan dapatan kami jelas menunjukkan bahawa Perayu 1 dan Perayu 2 adalah seorang yang beragama Islam dan lahir daripada ibu dan bapa yang beragama Islam. Bapa mereka adalah seorang mualaf yang memeluk Islam pada 28/12/1985 di Negeri Perak (rujuk D-9). Manakala ibunya adalah seorang Islam secara nasab. Justeru itu, Perayu 1 dan Perayu 2 telah memenuhi ciri-ciri dalam tafsiran orang Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 2 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003 telah memberi erti siapa itu orang Islam. Orang Islam di dalam seksyen tersebut diertikan sebagai;

(a) seseorang yang menganut agama Islam

- (b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam*
- (c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam*
- (d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam*
- (e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108*
- (f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia adalah seorang Islam, sama ada pernyataan itu pernyataan lisan atau bertulis.*

[12] Seksyen 2 (1) tersebut memberi pengertian secara umum tentang siapakah orang Islam itu. Namun begitu, untuk menjadikan keislaman seseorang itu sempurna, terdapat syarat khusus yang perlu dipenuhi dan diikuti. Sebagai contoh di dalam isu pemelukan Islam di Negeri Selangor, untuk menjadikan seseorang yang memeluk Islam sebagai seorang Islam sempurna mengikut undang-undang, pemelukan Islam mestilah dibuat mengikut seksyen 108 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003. Walau bagaimanapun dalam kes ini adalah terbukti dan jelas berdasarkan peruntukan seksyen 2 Enakmen iaitu salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam.

[13] Oleh yang demikian, kami mengesahkan dan bersetuju dengan autoriti-
autoriti yang dirujuk oleh YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimanya berkaitan agama anak yang dilahirkan oleh pasangan ibubapa yang beragama Islam. Dapatan kami juga setelah meneliti perbahasan fuqaha' bahawa sekiranya anak dilahirkan dalam keadaan ibubapanya beragama Islam maka anak-anak tersebut adalah beragama Islam.

Q14] Dakwaan Perayu 1 dan Perayu 2 yang menyatakan bahawa beliau dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu bapa yang beragama hindu adalah dakwaan yang menyalahi fakta zahir Perayu 1 dan Perayu 2 sebagai seorang Islam. Justeru itu, dakwaan tersebut perlu dibuktikan oleh Perayu 1 dan Perayu 2 mengikut hukum Syarak dan undang-undang. Kami akan mengulas isu ini kemudiannya.

Isu Kedua : Sama ada Perayu 1 dan Perayu 2 mempunyai bukti-bukti dan keterangan yang mencukupi menunjukkan Perayu 1 dan Perayu 2 telah tidak lagi beragama Islam.

[15] Isu ini berkait dengan alasan rayuan (i) Perayu 1 dan Perayu 2. Dalam isu ini, Perayu 1 dan Perayu 2 berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan kurang meneliti keterangan Perayu 1 dan Perayu 2 dan saksi-saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu 1 dan Perayu 2 sejak dari baligh adalah bukan beragama Islam, khususnya percaya, beramal dan menganut ajaran hindu sehingga ke tarikh ini. Adalah mustahil untuk seorang memberi bukti kukuh kehidupannya dari segi agama yang dianutnya dari lahir sehingga ke tarikh ini.

[16] Dalam isu ini, kami merujuk maksud pengakuan diri (iqrar) dan secara tepatnya takrif iqrar adalah sebagaimana subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor ialah:

“17(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak”.

[17] Sebelum ini, Panel Rayuan Syariah di dalam kes yang telah diputuskan pada 30/5/2016 iaitu kes Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor, JH 45 Bhg. 1 hlm 15 di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah memberi panduan berkenaan maksud subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor sebagaimana berikut;

“Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.”

[18] Dengan merujuk penghakiman kes di atas, kami berpendapat dakwaan Perayu 1 dan Perayu 2 terhadap mereka di dalam perbicaraan termasuklah penghujahan bertulis berkenaan pernyataan di hadapan Hakim Bicara bukanlah iqrar di bawah subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Dengan yang demikian, kami berpendapat Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak menerima secara mutlak pengakuan diri Perayu 1 dan Perayu 2 berkenaan dengan status aqidahnya. Adalah menjadi tanggungjawab Perayu 1 dan Perayu 2 untuk meyakinkan YA Hakim Bicara berkenaan keterangannya dengan cara membuktikan apa-apa fakta sama ada secara dokumentar, keterangan sokongan dan lain-lain.

[19] Ketika prosiding di Mahkamah Bicara, Perayu 1 dan Perayu 2 telah mengemukakan dua (2) orang saksi lelaki iaitu Abu Bakar Permalu bin Abdullah (bapa Perayu-SP1) dan Abd Rani bin Abdullah Sani (kawan kepada bapa Perayu 1 dan Perayu 2 -SP2). Setelah meneliti Alasan Penghakiman Hakim bicara di muka surat 149-153 Rekod Rayuan, kami mendapati YA Hakim Bicara telah mempertimbangkan dan telah mengambilkira keterangan yang telah diberikan oleh kedua-dua saksi Perayu 1 dan Perayu 2 tersebut. Kami tidak menemui di mana-

Onana penghakiman YA Hakim Bicara yang menyatakan telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi.

[20] Dapatan kami juga, saksi pertama yang merupakan bapa Perayu 1 dan Perayu 2 adalah saksi tohmah kerana mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu 1 dan Perayu 2. Maka keterangan SP1 tersebut tidak mengikat mahkamah untuk menerimanya, malah keadaan ini menjadikannya seorang saksi yang tidak kompeten. Mengikut hukum Syarak, syarat yang wajib ada pada seorang saksi semasa dia memberikan kesaksian, antaranya ialah saksi itu tiada tohmahan. Antara ciri tohmahan adalah kesaksian yang diberikan oleh ibu bapa kepada anaknya.

[21] Manakala saksi kedua Perayu 1 dan Perayu 2 pula iaitu Abd Rani bin Abdullah Sani iaitu merupakan kawan kepada bapa Perayu 1 dan Perayu 2 dan juga kawan mereka. Beliau mengenali Perayu 1 dan Perayu 2 tetapi menyatakan bahawa beliau tidak mengetahui sejarah kehidupan Perayu 1 dan Perayu 2 dan tidak mengetahui agama mereka (halaman 33-34 Rekod Rayuan Tambahan).

[22] Oleh yang demikian, apabila wujudnya elemen tohmahan dan saksi-saksi yang ditampilkan oleh Perayu 1 dan Perayu 2 bukanlah saksi yang kompeten, maka dakwaan Perayu 1 dan Perayu 2 seharusnya dan sewajarnya dikekalkan sebagai dakwaan yang tidak dibuktikan kerana tidak menepati kualiti pembuktian yang sewajarnya. Selain daripada dua orang saksi sebagai bayyinah, Perayu 1 dan Perayu 2 tidak ada mengemukakan bukti dokumentar untuk menunjukkan amalan agama Perayu selama tempoh hampir 35 tahun.

[23] Kami setuju dengan hujah Responden yang rujukan kepada kes iaitu Che Mas binti Abdullah lwn Mat Sharie bin Yaakub [2005] JH XIX (1) 32 dan Khalil Ong bin Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor & Jabatan Agama Islam Selangor, JH Jld 46 Bhg. 2, 206 yang mana saksi yang dikemukakan telah ditolak kerana isu tohmahan.

[24] Pihak Responden telah berjaya membuktikan bahawa ibu dan bapanya Perayu 1 dan Perayu 2 merupakan seorang Islam ketika kelahiranya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dokumentar melalui dokumen awam yang telah ditanda sebagai D1 sehingga D9 berdasarkan seksyen 57 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang telah dikemukakan oleh Ishak bin Jaafar (SD1) dan Mohd Hafiz Ng bin Abdullah (SD2).

[25] Merujuk kepada alasan penghakiman YA Hakim Bicara telah ada menyatakan seperti berikut:-

“...Mahkamah mendapati Plaintiff adalah seorang Islam melalui keturunan atau nasab kedua ibu bapanya. Apabila usul Plaintiff adalah merupakan seorang yang beragama Islam, maka Plaintiff juga hendaklah dianggap beragama Islam ...”

[26] Merujuk kepada hujahan Perayu 1 dan Perayu 2, kami mendapati Perayu 1 dan Perayu 2 telah menjadikan alasan kegagalan mengamalkan ajaran Islam boleh menyebabkan terkeluarnya seseorang daripada Islam. Kami menegaskan bahawa kegagalan mana-mana orang Islam beramal dengan ajaran Islam tidaklah menyebabkan gugur aqidah melainkan peninggalan untuk mengamalkan ajaran Islam khususnya ibadat fardhu disertakan dengan keingkaran atau penafian bahawa amalan itu adalah suatu kewajipan. Begitu juga dengan amalan-amalan mungkar

seperti memakan atau meminum makanan/minuman yang haram, serta mengunjungi kuil, ianya adalah suatu dosa besar tetapi tidaklah menyebabkan gugur aqidah dan terkeluar daripada Islam. Perkara ini telah dinyatakan di dalam kes *Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan* kes rayuan no. 14000-043-0042-2013 (belum dilaporkan) pada 21 Januari 2014.

[27] Di dalam kes di hadapan kami, Perayu 1 dan Perayu 2 tidak menunjukkan di mana-mana peringkat bahawa Perayu 1 dan Perayu 2 telah menafikan kewajipan melaksanakan ajaran Islam atau mengingkari amalan wajib dengan mengeluarkan perkataan yang jelek atau menghina amalan-amalan tersebut. Selain itu, Perayu 1 dan Perayu 2 juga telah gagal membuktikan tentang apa-apa peninggalan amalan Islam dan amalan mungkar yang telah dilakukannya. Jika ianya berjaya dibuktikan sekalipun kami berpendapat perbuatan mungkar dan peninggalan amalan Islam oleh Perayu 1 dan Perayu 2 tidaklah boleh dirangkumkan sebagai telah gugur aqidah.

[28] Amalan dan cara hidup Perayu 1 dan Perayu 2 yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Ianya tidak menjejaskan sama sekali iktiqad dan akidah Perayu 1 dan Perayu 2 yang telah beragama Islam. Kami merujuk kepada kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan* [Kes Rayuan no.10000-043-0023-2015]. Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman:-

“jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[29] Perlu diingat bahawa kes pada hari ini adalah suatu kes serius yang melibatkan soal akidah dan kepercayaan agama. Oleh itu ianya perlu dibuktikan lengkap dan jitu oleh Perayu 1 dan Perayu 2 sebagai pihak yang menuntut dalam kes ini. Dalam kes ini, kami berpuas hati Perayu 1 dan Perayu 2 gagal membuktikan kesnya dengan lengkap dan jitu bagi membuktikan mereka bukan lagi seorang Islam. Oleh itu, alasan rayuan ini ditolak.

[30] Dalam hal ini, kami perkukuhkan lagi keputusan kes *Majlis Agama Islam lwn Noor Hayati bt Mohd Kassim [Kes Rayuan Mal No. 10000-043-0037-2016]* dan *Ahmad Afizi Bin Arzemi Lwn. Majlis Agama Islam Selangor Kes Rayuan No. 10000-043-0022-2018*. Kedua-dua kes ini, Mahkamah Rayuan Syariah telah menolak permohonan pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 disebabkan Perayu dilahirkan di mana kedua ibu bapanya beragama Islam dan kegagalan membawa bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang lengkap dan jitu yang menunjukkan mereka telah tidak lagi beragama Islam.

[31] Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan, kami menegaskan bahawa keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara masih tepat dan tiada sebarang kekhilafan yang memerlukan kami campur tangan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu-perayu ini ditolak.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 24/10/2017 dalam Kes Mal No. 10400-043-0205-2013 dan Kes Mal No.10400-043-0206-2013 adalah dikekalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



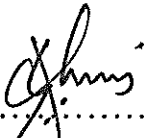
1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

4